

বাংলাদেশের আইন: একটি সামগ্রিক আলোচনা

নাসির উদ্দিন শামিম • January 17, 2026

Cornell Method

Notes

আইনের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

- আইন হলো কতগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও নীতির সমষ্টি যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং প্রয়োগযোগ্য।
- আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করা।

আইনের প্রকারভেদ:

- **সরকারি আইন (Public Law):** রাষ্ট্র এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। যেমন: ফৌজদারি আইন, সাংবিধানিক আইন, প্রশাসনিক আইন।
- **বেসরকারি আইন (Private Law):** ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। যেমন: চুক্তি আইন, সম্পত্তি আইন, পারিবারিক আইন।
- **ফৌজদারি আইন (Criminal Law):** অপরাধ এবং তার শাস্তির বিধান নিয়ে আলোচনা করে।
- **দেওয়ানি আইন (Civil Law):** ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা নিয়ে আলোচনা করে।
- **সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law):** রাষ্ট্রের মূল কাঠামো, সরকার এবং জনগণের মৌলিক অধিকার নিয়ে আলোচনা করে।

বাংলাদেশের আইনের উৎস

- **সংবিধান (Constitution):** বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন।
- **আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন (Statutes):** জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশকৃত আইন।
- **অধ্যাদেশ (Ordinances):** জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতির জারি করা আইন।
- **বিধি ও প্রবিধি (Rules and Regulations):** আইন দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা বলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত নিয়ম।
- **প্রথা ও রীতিনীতি (Customs and Usages):** দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত এবং আদালত কর্তৃক স্বীকৃত প্রথা।

- **বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত (Judicial Decisions):** উচ্চ আদালতের দেওয়া রায় যা নিম্ন আদালতের জন্য নজির হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশের সংবিধান

- বাংলাদেশের সংবিধান হলো দেশের সর্বোচ্চ আইন। এটি ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়।
- সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য:
- প্রজাতন্ত্র (Republic)
- গণতন্ত্র (Democracy)
- সমাজতন্ত্র (Socialism)
- ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)
- মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)
- ক্ষমতার পৃথকীকরণ (Separation of Powers)

ফৌজদারি আইন ও দেওয়ানি আইন

ফৌজদারি আইন (Criminal Law)

- অপরাধমূলক কাজের বিচার প্রক্রিয়া ও শাস্তির বিধান নিয়ে আলোচনা করে।
- উদাহরণ: চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি।
- ফৌজদারি কার্যবিধি (Code of Criminal Procedure) অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালিত হয়।

দেওয়ানি আইন (Civil Law)

- ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তি করে।
- উদাহরণ: সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ, চুক্তি ভঙ্গ, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি।
- দেওয়ানি কার্যবিধি (Code of Civil Procedure) অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালিত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহ

- **দণ্ডবিধি (Penal Code):** অপরাধ ও শাস্তির সংজ্ঞা এবং বিধান আলোচনা করে।
- **ফৌজদারি কার্যবিধি (Code of Criminal Procedure):** ফৌজদারি মামলার তদন্ত, বিচার ও আপিল প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে।
- **দেওয়ানি কার্যবিধি (Code of Civil Procedure):** দেওয়ানি মামলার দায়ের, বিচার ও আপিল প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে।
- **সাক্ষ্য আইন (Evidence Act):** আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণের নিয়মাবলী নির্ধারণ করে।
- **চুক্তি আইন (Contract Act):** চুক্তি সংক্রান্ত বিধিবিধান আলোচনা করে।
- **ভূমি আইন (Land Laws):** ভূমি মালিকানা, হস্তান্তর এবং ব্যবহার সংক্রান্ত বিধিবিধান আলোচনা করে।

Key Terms & Definitions

আইন (Law): রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত ও বলবৎযোগ্য বিধিবিধান।

সংবিধান (Constitution): রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন।

ফৌজদারি আইন (Criminal Law): অপরাধ ও শাস্তির বিধান নিয়ে আলোচনা করে।

দেওয়ানি আইন (Civil Law): ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা নিয়ে আলোচনা করে।

অধ্যাদেশ (Ordinance): জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতির জারি করা আইন।

বিধি (Rules): আইন দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা বলে প্রণীত নিয়ম।



Examples

একজন ব্যক্তি যদি চুরি করে, তবে তার বিচার ফৌজদারি আইন অনুযায়ী হবে।

দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তি ভঙ্গ হলে, দেওয়ানি আদালতে মামলা করা যায়।

সংবিধান অনুযায়ী, সকল নাগরিকের বাক স্বাধীনতা একটি মৌলিক অধিকার।

ভূমি সংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে ভূমি আইন প্রযোজ্য।

? Review Questions

আইন কাকে বলে? আইনের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

বাংলাদেশের আইনের উৎসগুলো কি কি?

সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

ফৌজদারি আইন ও দেওয়ানি আইনের মধ্যে পার্থক্য কি?

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আইনের নাম উল্লেখ কর।



Summary

বাংলাদেশের আইন হলো রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রয়োগযোগ্য নিয়ম-নীতির সমষ্টি। এটি সরকারি ও বেসরকারি এই দুইভাগে বিভক্ত। সংবিধান, আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন, অধ্যাদেশ, বিধি ও প্রবিধি, প্রথা ও রীতিনীতি, এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত আইনের প্রধান উৎস। সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন। ফৌজদারি আইন অপরাধ ও শাস্তির বিধান এবং দেওয়ানি আইন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা নিয়ে কাজ করে। দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি, দেওয়ানি কার্যবিধি, সাক্ষ্য আইন, চুক্তি আইন এবং ভূমি আইন বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ আইন।